

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1512/2530

นาย อุทัย วงษ์โชติ
นางสาว ปทุมพร ศักดิ์พิบูลย์จิตต์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ป.อ. มาตรา 175, มาตรา 177 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

การที่โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้นถือว่าโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบупยานของตน ใน คดีนั้นไว้แล้วทั้งเรื่อง ดังนั้นบัญชีพยานที่โจทก์ยื่นต่อศาลอีกในวันนัดสืบพยานโจทก์วันแรกโดยไม่ได้แถลงต่อศาลว่าเป็นการระบупยานเพิ่มเติมและไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่จำเลย ศาลก็ชอบที่รับไว้ในฐานะเป็นบัญชีระบупยานเพิ่มเติม.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยได้เอาข้อความอันเป็นเท็จมาฟ้องโจทก์เป็นจำเลยในข้อหาฉ้อโกงและได้เบิกความอันเป็นเท็จในคดีดังกล่าวขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 177 วรรคสอง และ 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ถึงวันนัดให้จำเลยแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยาน ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับบัญชีระบุพยานของโจทก์เพราะไม่ยื่นก่อนวันสืบพยานโจทก์ 3 วัน พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้ว ครั้งหนึ่ง ซึ่งศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งประทับฟ้องของโจทก์ไว้แล้ว ถือได้ว่าโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานของตนในคดีนี้ไว้แล้วทั้งเรื่อง ทั้งเห็นว่าตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ได้ระบุไว้ชัดว่าการระบุพยานเพิ่มเติมให้ระบุเพิ่มเติมได้เสมอในเมื่อฝ่ายที่สืบก่อนยังสืบไม่เสร็จ คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานฉบับหลังในวันที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันแรก แม้บัญชีระบุพยานดังกล่าวโจทก์จะไม่ได้แถลงต่อศาลว่าเป็นการระบุพยานเพิ่มเติมและไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่จำเลยก็ตาม ศาลก็ชอบที่จะรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ไว้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ไว้ และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ